



TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA

Addì venerdì **10 maggio 2024, ore 16.30**, innanzi al Giudice Dott.ssa Erminia Marchese, è stata chiamata la causa iscritta al numero **4247** del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno **2023**.

Sono presenti:

- **per la parte opponente**, CP_1, l'avv. Biagio Mizzoni;
- **per la parte opposta**, Controparte_2 l'avv. Ilaria Ciccotti in sostituzione dell'avv. Roberto Vicini.

Il Giudice

Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, rilevato che la causa appare matura per la decisione, visto l'art. 281 *sexies* c.p.c., invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi scritti difensivi che devono qui intendersi come per integralmente riportate e trascritte.

Dato atto, il Giudice ordina la discussione orale della causa all'esito della quale, alle ore 10.30, si ritira in camera di consiglio.

Anzi alle ore 12.00 viene interrotta la camera di consiglio per consentire a questo di Giudice di celebrare le udienze fissate sul ruolo.

La camera di consiglio riprende alle ore 13.00.

Alle ore 16.30, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, pronuncia sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c. mediante allegazione al presente verbale che si deposita telematicamente mediante Consolle del Magistrato.

Il Giudice

Dott.ssa Erminia Marchese



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dott.ssa ERMINIA MARCHESE, in funzione di giudice monocratico,

letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.,

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. **4247** del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2023** avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., riservata in decisione in data odierna e vertente

T R A

CP_1 (C.F. *C.F._1*), elettivamente domiciliata in Roma, Largo Amilcare Ponchielli n. 6, presso lo studio dell'Avv. Biagio Mizzone (C.F. *C.F._2* - PEC *Email_1*) che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione.

Parte Opponente

E

Controparte_2 (C.F. *P.IVA_1*), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Padulle di Sala Bolognese (BO), elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in Bologna, via della Zecca n.

2 presso lo studio dell'avv. Roberto Vicini (C.F. [C.F._3] – PEC [Email_2] - FAX 051226812) che la rappresenta e difende quale procuratore generale alle liti, in forza di procura per atto del notaio dott. [Per_1] di Bologna del 26.9.16 rep 130133 in atti.

Parte opposta

CONCLUSIONI

Come da verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC il 20.1.2023, la sig.ra [CP_1] proponeva opposizione, qualificandola ex artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c. avverso l'atto di precetto, notificato in data 12.1.2023, ad istanza della [Controparte_2] [...] con il quale gli veniva intimato il pagamento per la complessiva somma di euro 5.561,72, comprensivo di spese di precetto ed oneri di legge, in forza del decreto ingiuntivo n. 1361/2022, emesso in data 21.03.2022 dal Giudice di Pace di Bologna per euro 3.141,85, oltre interessi di mora dalle singole scadenze fino al saldo effettivo, alle spese del procedimento monitorio liquidate in euro 476,00 ed alle successive ed occorrente.

A sostegno dell'opposizione l'opponente deduceva ed eccepiva l'insussistenza del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per omessa notifica del decreto ingiuntivo in forza del quale è stata minacciata, con il precetto opposto, l'esecuzione

L'opponente concludeva chiedendo: *“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, - in via preliminare, per tutte le ragioni esposte, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo; - nel merito, per tutte le ragioni esposte, dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato alla sig.ra [CP_1] in data 12/01/2023 ad istanza della [CP_3]*

[..

[...]

[...]

[...] . Con il favore delle spese e delle competenze da distrarsi al difensore antistatario.”.

Il procedimento, ritualmente iscritto al numero di R.G. 4247/2023, veniva assegnato alla sezione IV dell'intestato Tribunale, Giudice Dott.ssa Marchese, che fissava l'udienza del 19.5.2023 per la per la trattazione dell'istanza cautelare unitamente al merito.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.4.2023 si costituiva in giudizio la parte opposta contestando la fondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto.

Concludeva chiedendo: “*voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, disattese ogni contraria istanza, eccezione e difesa: **In via preliminare** Rigettare l'avversaria richiesta di sospensione del titolo esecutivo. **Nel merito** - Rigettare l'opposizione proposta da CP_1 , in quanto inammissibile e priva di qualunque fondamento, sia in fatto che in diritto. - Condannare parte opponente al pagamento delle spese di causa.*”.

All'udienza del 19.5.2023 il giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, assegnava i termini ex art. 183, comma VI c.p.c. e fissava ex art. 184 c.p.c. l'udienza del 13 ottobre 2023.

A detta udienza, il Giudice, rigettava la richiesta di ammissione di prova per testi articolata dall'opponente nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, depositata e, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, rinviava all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies, c.p.c.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'odierno opponente come opposizioni preventive all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., vertendo esse sull'accertamento della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'opposta in suo danno.

Si deve altresì dar atto che non è stato possibile, nonostante l'intervento del servizio di assistenza tecnica applicativa del Ministero della Giustizia, accedere ai documenti sub n. 4 (visura camerale *Controparte_2*) e n. 5 (visura camerale storica *[...]* *CP_1* allegati alla comparsa di costituzione e risposta della società opposta.

Passando all'esame del merito l'opposizione è inammissibile ed in quanto tale deve essere rigettata.

Come già ampiamente rilevato nel provvedimento reso all'udienza del 19.5.2023, l'opposizione verte su fatti e circostanze antecedenti la formazione del titolo, costituito dal decreto ingiuntivo n. 1361/2022, emesso in data 21.03.2022 dal Giudice di Pace di Bologna, che l'odierno opponente avrebbe dovuto valere attraverso il naturale strumento dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. o, qualora ammissibile, quello dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c..

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti avrebbe dovuto svolgersi.

Se è, in generale, vero che il processo esecutivo, iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da una mera invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. così non è allorquando l'esecuzione sia stata intrapresa in forza di un decreto ingiuntivo, perché in tal caso l'ingiunto dovrà alternativamente proporsi opposizione all'esecuzione

forzata ex art. 615 c.p.c., o opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c., a seconda che il vizio della notificazione fatto valere ne importi o meno l'inesistenza.

Quanto sopra si è andato consolidando nella giurisprudenza nel senso che, di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, e cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso, opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c..

La *ratio* della diversa disciplina risiede nella particolare struttura del procedimento monitorio che si caratterizza per la predisposizione, da parte del titolare di un diritto di credito, di una fase senza contraddittorio, fase che deve risultare idonea a garantire la celere formazione di un titolo esecutivo su cui fondare l'esecuzione forzata.

La specifica struttura del procedimento pone in risalto l'importanza della notificazione del decreto ingiuntivo, poiché è attraverso quest'atto che l'ingiunto viene a conoscenza di quanto è stato contestato nei suoi confronti e senza il suo contraddittorio e soprattutto è da questo momento che è posto nella condizione di esercitare il suo diritto alla difesa, sancito costituzionalmente, attraverso l'opposizione.

Ciò premesso, dall'esame delle doglianze formulate dall'opponente e alla luce del consolidato orientamento delle SS.UU. di Cassazione sopra richiamato, può affermarsi che, nel caso di specie, il vizio di notifica del decreto ingiuntivo dedotto dall'opponente integri, più che un'ipotesi di inesistenza della notificazione, un'ipotesi di nullità della stessa, con la conseguenza che l'eccezione predetta è inammissibile in sede di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c..

Dagli atti e documenti di causa risulta, infatti, che il titolo esecutivo (D.I. n. 1361/2022), in forza del quale è stata minaccia, con il precetto opposto, l'esecuzione

è stato notificato alla debitrice, sig.ra **CP_1**, mediante consegna al sig. **Parte_1** dichiaratosi familiare convivente della debitrice, in Martina Franca, Via Guido Gozzano n. 41 (cfr. doc. 10 fascicolo di parte opposta), ovvero presso la residenza come risultante dalla visura camerale della ditta debitrice.

Tale ultima circostanza non è stata specificatamente contestata da parte opponente e pertanto - nonostante non sia stato possibile, come sopra rilevato, rinvenire al momento della presente decisione il documento sub 5 della comparsa di costituzione relativo alla visura camerale della debitrice - non necessita, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., di specifica prova.

Nel caso di specie, pertanto, la notifica del decreto ingiuntivo è stata effettuata presso un luogo avente un collegamento con il destinatario della notifica e, ancorché affetta da vizi di nullità o irregolarità, deve ritenersi che il tentativo di notifica del provvedimento monitorio è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersene, potendo tale invalidità essere fatta valere con l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (v. Cass. 23/08/2011 n. 17478, Cass. 20/01/2015 n. 865).

Stante i detti incontrovertibili principi, tutte le doglianze fatte valere con l'opposizione in alcun modo possono essere in questa sede esaminate.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri forensi, considerando il valore minimo dello scaglione di riferimento, in ragione della semplicità delle questioni trattate, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da **[...]** **CP_1** nei confronti della **Controparte_2** così provvede:

- 1) Rigetta l'opposizione;
- 2) Condanna l'opponente **CP_1** al pagamento, in favore dell'opposta, **Controparte_2**, delle spese di lite che liquida per

l'intero in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre a spese vive e rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Così deciso in Roma all'udienza del 10 maggio 2024

Il giudice

Dott.ssa Erminia Marchese